RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 205/2025
La Paz, 22 de octubre de 2025

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que los numerales 1 y 5 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, señala como atribuciones de la Cámara de Senadores: "Elaborar y aprobar su reglamento" y "Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno".

Que el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, dispone que la Administración Pública, se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. De la misma forma, el Artículo 242 de la Constitución prescribe que, la participación y el control social además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley implica: "3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.; 4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.; 7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.; 8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente."

Que la Ley Nº 974, de 4 de septiembre de 2017, tiene por objeto regular el funcionamiento de las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en el Estado Plurinacional de Bolivia, y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; siendo que su artículo 3 (Ámbito de Aplicación) dispone que dicha Ley tiene como ámbito de aplicación todas las entidades y empresas públicas, así como toda entidad en la cual el Estado tenga participación accionaria.

Que el parágrafo II del Artículo 3 (Principios y Valores) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución Camaral Nº 008/2012-2013, de 06 de febrero de 2012, modificado por Resolución Camaral Nº 104/2019-2020, de 29 de mayo de 2020, y por Resolución Camaral Nº 128/2019-2020, de 27 de octubre de 2020, dispone que este Ente Camaral en el ejercicio de sus funciones se regirá entre otros bajo los siguientes valores fundamentales: igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia y equilibrio, basados en la igualdad de oportunidades, no discriminación, equidad social y de género, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien, así como la unión y solidaridad entre todos los bolivianos y bolivianas, la justicia y el Estado de Derecho.

Que el Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dispone: "El responsable del sistema administrativo de la Cámara de Senadores, es la o el Oficial Mayor, quien se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrativo y Financiero, cuenta con facultad en procesos administrativos y judiciales en los que intervenga la Cámara de Senadores como parte. Será nombrada o nombrado al inicio de cada período legislativo por la Directiva, a propuesta de la Presidenta o el Presidente de la Cámara. Dependerá directamente de la Presidencia y será el responsable de la implantación y aplicación de los Sistemas de Administración y Control Fiscal establecidos por Ley en las normas reglamentarias."

Que mediante Resolución Administrativa Nº 061/2018, de 09 de mayo de 2018, se aprobó el Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores, que en su Artículo 39, señala: "La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la Unidad de Planificación son los encargados de la revisión y actualización del presente Reglamento, sobre la base de: a) El análisis de la experiencia derivada de su aplicación. b) Según las necesidades estructurales que se presenten. c) Por los cambios que puedan haber en las disposiciones legales.

Que a través de Informe UTLCC Nº030/2025, de 03 de octubre de 2025, el Abg. Alex Grover Cocarico Mamani, Profesional de Transparencia, vía el Abg. David Laura Bobarin, Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores, luego de desarrollar los fustificativos correspondientes y ajustes realizados en atención a las observaciones de la Unidad de Planificación y Dirección General de Asuntos Legales, remite adjunta al presente, más sus antecedentes, el texto final del "Proyecto de Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores", el cual incorpora los ajustes realizados durante el proceso de revisión, mas sus antecedentes; por lo que, recomienda remitir el dicho informe junto con el proyecto de reglamento adjunto más sus antecedentes a la Unidad de Planificación, para su correspondiente tratamiento.

Que a través de INFORME UP Nº 26/2025, de 14 de octubre de 2025, el Lic. Osmar Torrez Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación, informa: El Proyecto de Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Senadores, en concordancia con normativa vigente, se encuentra dividido en dos (2) partes: La Primera Parte cuenta con 36 artículos y 3 disposiciones finales y la Segunda Parte dividido en 1 anexo; El Proyecto de Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Senadores Cumple a cabalidad con las recomendaciones y observaciones realizadas por la Unidad de Planificación. Por lo que recomienda que dicho Reglamento debe ser remitido y revisado por la Dirección

General de Asuntos Legales y posterior emisión de Informe Legal para su remisión a la Máxima Autoridad Ejecutiva a efectos de su aprobación.

Que la Dirección General de Asuntos Legales, a través del Informe Legal DGAL-UAL N° 197/2025, de 17 de octubre de 2025, concluye: "...acorde a lo manifestado por el Informe UP Nº 26/2025, de 14 de octubre de 2025, el Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores, no contraviene normativa vigente, por lo que corresponde su aprobación a través de resolución expresa emitida por su autoridad en su condición de Oficial Mayor y Máxima Autoridad Ejecutiva del Sistema Administrativo y Financiero de la Cámara de Senadores, debiendo abrogarse el Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que fue aprobado por Resolución Administrativa N° 061/2018". Por lo que, recomienda a la Oficial Mayor como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores, que mediante Resolución Administrativa expresa: "1. Apruebe el "Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción V-1", de la Cámara de Senadores adjunto al presente informe, en sus V CAPÍTULOS, 36 ARTÍCULO, TRES DISPOSICIONES FINALES y 1 ANEXO, asimismo disponga su aplicación y socialización; 2. Abrogue el Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que fue aprobado por Resolución Administrativa Nº 061/2018".

POR TANTO:

El Oficial Mayor, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Cámara de Senadores, designado mediante Resolución de Directiva Nº 068/2024-2025, de 30 de enero de 2025, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores y normativa vigente.

R E S U E L V E:

PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción V.02, de la Cámara de Senadores, en sus V Capítulos, 36 Artículos, Tres Disposiciones Finales y 1 Anexo, que forma parte integral de la presente Resolución Administrativa.

SEGUNDO.- Quedan encargadas de la socialización y aplicación del presente Reglamento: la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores y la Unidad de Planificación, siendo esta última también responsable del registro y archivo de un ejemplar original del presente documento.

TERCERO.- ABROGAR el Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 061/2018, de 09 de mayo de 2018.

Regístrese, comuníquese y archívese.

M.Sc. Ing. Raúl Eduardo Salinas Ayaviri
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CÁMARA DE SENADORES V°B° V.H.M.Z. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES

CÁMARA DE SENADORES V°B° K.V.A.C. JEFE DE UNIDAD ANÁLISIS LEGAL

CÁMARA DE SENADORES

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

V.02

ÍNDICE

CAPÍTULO I 5
DISPOSICIONES GENERALES 5
ARTÍCULO 1 (OBJETO) 5
ARTÍCULO 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN) 5
ARTÍCULO 3 (BASE LEGAL) 5
ARTÍCULO 4 (FINALIDAD) 6
ARTÍCULO 5 (PRINCIPIOS) 6
CAPÍTULO II 7
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, EXCLUSIVIDAD Y FUNCIONES 7
ARTÍCULO 7 (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA) 7
ARTÍCULO 8 (DESIGNACIÓN Y/O RETIRO DEL JEFE DE LA UTLCC) 7
ARTÍCULO 9 (EXCLUSIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES) 7
ARTÍCULO 10 (FUNCIONES DE LA UNIDAD DE LA UTLCC) 7
CAPÍTULO III 9
ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL 9
ARTÍCULO 11 (ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA) 9
ARTÍCULO 12 (TRANSPARENCIA) 9
ARTÍCULO 13 (PÁGINA WEB INSTITUCIONAL) 9
ARTÍCULO 14 (ÉTICA PÚBLICA). 10
ARTÍCULO 15 (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS) 10
ARTÍCULO 16 (CONTROL SOCIAL) 10
ARTÍCULO 17 (GESTIÓN DE RIEGOS) 11
CAPÍTULO IV 11
DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS 11
SECCIÓN I 11
ASPECTOS GENERALES DE LAS DENUNCIAS 11
ARTÍCULO 18 (DENUNCIA) 11
ARTÍCULO 19 (REQUISITOS DE LA DENUNCIA) 11
ARTÍCULO 20 (RECEPCIÓN DE DENUNCIAS) 12
ARTÍCULO 21 (ADMISIÓN O RECHAZO DE LA DENUNCIA) 12
SECCIÓN II 12

PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE DENUNCIAS POR HECHOS O ACTOS DE CORRUPCIÓN 12
ARTÍCULO 22 (PERTINENCIA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN) 12
ARTÍCULO 23 (OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN) 12
ARTÍCULO 24 (ACUMULACIÓN DE DENUNCIAS) 13
ARTÍCULO 25 (PLAZO DE EMISIÓN DEL INFORME FINAL) 13
ARTÍCULO 26 (INFORME FINAL) 13
SECCIÓN III 14
ARTÍCULO 27 (ACCIONES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CURSO) 14
SECCIÓN IV 14
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS DE NEGACIÓN INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 14
ARTÍCULO 28 (DENUNCIAS DE NEGACIÓN INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN) 15
ARTÍCULO 29 (ACCIONES) 15
ARTÍCULO 30 (EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN) 15
ARTÍCULO 31 (IMPOSIBILIDAD DE INFORMAR) 15
ARTÍCULO 32 (PLAZO PARA EMITIR INFORME FINAL) 15
ARTÍCULO 33 (ELABORACIÓN DE INFORME FINAL) 15
ARTÍCULO 34 (COMUNICACIÓN AL DENUNCIANTE) 16
CAPÍTULO V 16
COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 16
ARTÍCULO 35 (COORDINACIÓN CON EL MJTI) 16
ARTÍCULO 36 (SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN) 16
DISPOSICIONES FINALES 16
PRIMERA 16
SEGUNDA 16
TERCERA. 16
FORMULARIO DE DENUNCIA 17

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES V.02

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1 (OBJETO)

El presente reglamento tiene por objeto regular la organización, funciones, procedimientos y niveles de coordinación de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC) de la Cámara de Senadores, en concordancia con la Ley Nº 974 de 4 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN)

I. El presente reglamento se aplica a:

   a) El personal de la UTLCC en lo relativo a las funciones establecidas en la ley N °974.

   b) El personal de designación, de libre nombramiento, de carrera, interino, contratado y otros que presten o hayan prestado servicios bajo dependencia en la Cámara de Senadores.

II. Las Máximas Autoridades en ejercicio, Ex Máximas Autoridades y servidores públicos de la UTLCC de la Cámara de Senadores, serán pasibles a la aplicación de los numerales 3, 4, 5 parágrafo I y II del Artículo 15 de la Ley N° 974.

ARTÍCULO 3 (BASE LEGAL)

La UTLCC cumplirá sus funciones bajo el siguiente marco legal:

- Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009.
- Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.
- Convención Interamericana contra la Corrupción.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- Ley N°1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- Ley N°004 de 31 de marzo del 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".
- Ley N°064 de 05 de diciembre del 2010, de la Procuraduría General del Estado.
- Ley N°260 de 11 de julio del 2012, Orgánica del Ministerio Público.
- Ley N°1768 de 10 de marzo del 1997, Código Penal Boliviano y sus modificaciones.
- Ley N°1970 de 25 de marzo del 1999, Código de Procedimiento Penal y sus modificaciones.
- Ley N° 341 de 21 de febrero de 2013, Ley de Participación y Control Social.
- Ley N°458 de 23 de diciembre de 2013 de Protección de Denunciantes y Testigos.
- Ley N°650 de 19 de febrero de 2015, Agenda Patriótica 2025 de la Bolivia Digna y Soberana.

- Ley N°1407 de 09 de noviembre de 2021, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025.
- Ley N°915 de marzo de 2017, Modificaciones en la Legislación Boliviana, de la denominación de los ex Ministerios de Autonomías, De Justicia, de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y de Hidrocarburos y Energía.
- Ley N° 974 de 04 de septiembre del 2017, de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
- Ley N°1173 de 03 de mayo del 2019, de abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Contra la Violencia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres.
- Decreto Supremo N°4857 Organización del Órgano Ejecutivo de 06 de enero de 2023.
- Ley N°1390 de 28 de agosto de 2021, de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción.
- Decreto Supremo N°4872 de 02 de febrero de 2023, Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
- Decreto Supremo N°24771 de julio de 1997, Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras.
- Decreto Supremo N°2065 de 23 de julio de 2014, Reglamento del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado "SIIARBE".

ARTÍCULO 4 (FINALIDAD)

La UTLCC de la Cámara de Senadores tiene como finalidad promover e implementar planes, programas, proyectos y acciones dirigidos a prevenir, gestionar y combatir la corrupción, así como a garantizar la transparencia en la gestión pública.

ARTÍCULO 5 (PRINCIPIOS)

La UTLCC de la Cámara de Senadores llevará a cabo sus funciones conforme a los siguientes principios:

a) **Independencia**. Todas las acciones deben ser objetivas y alejadas de toda injerencia o presión de cualquier naturaleza.
b) **Imparcialidad**. Las decisiones y actuaciones deben realizarse sin prejuicios, parcialidades, discriminación o distinciones indebidas.
c) **Eficacia**. Los casos presentados deben ser atendidos de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos, evitando la imposición de requisitos adicionales innecesarios o la adopción de medidas dilatorias.
d) **Eficiencia**. Debe optimizar el uso de los recursos disponibles para cumplir eficazmente con sus funciones.
e) **Cooperación interinstitucional**. Debe trabajar de manera coordinada y en cooperación con otras instituciones y entidades relevantes.
f) **Legalidad**. Todas las acciones deben ajustarse estrictamente a la Constitución Política del Estado y a las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 6 (INDEPENDENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA)

I. La UTLCC, en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la gestión de denuncias por posibles hechos o actos de corrupción, actuará con plena independencia.

II. En el ejercicio de sus funciones en materia de prevención y transparencia institucional, la UTLCC deberá coordinar con Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, EXCLUSIVIDAD Y FUNCIONES

ARTÍCULO 7 (ESTRUCTURA ORGANIZATIVA)

I. La UTLCC de la Cámara de Senadores está conformada bajo la siguiente estructura organizativa:

a) Jefe o Jefa de UTLCC.
b) Personal designado con conocimiento en transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
c) Personal de apoyo administrativo.

II. La UTLCC podrá ampliar el personal en función de las necesidades y recursos disponibles.

ARTÍCULO 8 (DESIGNACIÓN Y/O RETIRO DEL JEFE DE LA UTLCC)

El Jefe o Jefa de la UTLCC de la Cámara de Senadores será designado y/o retirado por Oficialía Mayor (Máxima Autoridad Ejecutiva). Posteriormente, deberá comunicar al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para su registro, conforme al parágrafo VII del artículo 11 de la Ley Nº 974.

ARTÍCULO 9 (EXCLUSIVIDAD EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES)

Para garantizar la independencia de los servidores públicos o personal profesional de la UTLCC, se establece explícitamente que no podrán ser designados como Autoridad Sumariante, ni ser rotados o transferidos a otras dependencias de la Cámara de Senadores, concordante con el inciso VI del artículo 11 de la Ley Nº 974.

ARTÍCULO 10 (FUNCIONES DE LA UNIDAD DE LA UTLCC)

Son funciones de la UTLCC de la Cámara de Senadores las siguientes:

a) Implementar y promover programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente, mediante acciones de capacitación y sensibilización dirigida al personal de la Cámara de Senadores.

b) Gestionar denuncias, ya sean presentadas por terceros o detectadas de oficio, sobre posibles actos de corrupción. Cuando se detecten indicios de responsabilidad penal, se deberá presentar una denuncia ante el Ministerio Público y remitir una copia a la Máxima Autoridad Ejecutiva.

c) Proponer a la Máxima Autoridad Ejecutiva la aprobación de reglamentos, manuales e instructivos relacionados con sus funciones.

d) Elaborar mecanismos para fomentar la participación ciudadana y el control social, mediante las audiencias de rendición pública de cuentas.

e) Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad en el proceso de rendición pública de cuentas, garantizando la emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales y otros documentos pertinentes.

f) Garantizar el acceso a la información pública, exigiendo a las instancias correspondientes de la Cámara de Senadores la provisión de información de carácter público, así como la publicación y actualización de la información Camaral relacionada con la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Esto se realizará, salvo en los casos de información vinculada con la defensa nacional, la seguridad del Estado, o el ejercicio de facultades constitucionales de la Cámara de Senadores; así como aquella sujeta a reserva o protegida por secretos comerciales, bancarios, industriales, tecnológicos o financieros, de acuerdo con la normativa vigente.

g) Promover la ética pública mediante la realización de capacitaciones periódicas dirigidas al personal de la Cámara de Senadores, con el fin de fortalecer los valores de integridad, transparencia y responsabilidad, en cumplimiento de los principios y disposiciones establecidos en el Código de Ética de la Cámara de Senadores.

h) Implementar los lineamientos emitidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores, con el propósito de fortalecer la transparencia institucional, la prevención y la lucha contra la corrupción en el ámbito de la Cámara de Senadores.

i) Alimentar con la información generada en el ejercicio de sus funciones al portal de Transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia, parte del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (SITPRECO), de acuerdo con los formatos, procedimientos y plazos establecidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

j) Gestionar denuncias por negación de acceso a la información, ya sea de oficio o a raíz de una denuncia.

k) Investigar, de oficio o a raíz de una denuncia, posibles irregularidades o falsedades en títulos y certificados académicos o profesionales del personal vinculado o desvinculado de la Cámara de Senadores.

l) Monitorear y dar seguimiento a los procesos administrativos y judiciales derivados de las denuncias investigadas por la UTLCC.

m) Monitorear y dar seguimiento a los procesos relacionados con la recuperación de fondos o bienes del Estado sustraídos por actos de corrupción.

n) Solicitar directamente información o documentación al personal de la Cámara de Senadores o de entidades externas en el contexto de la gestión de denuncias.

o) Denunciar ante la Máxima Autoridad Ejecutiva cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar y establecer posibles actos de corrupción en procesos de contratación en curso, para que de forma obligatoria la Máxima Autoridad instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación conforme a normativa legal vigente.

p) Solicitar asesoramiento técnico a otras unidades de la Cámara de Senadores, entidades competentes externas o contratar especialistas, cuando la UTLCC no cuente con el personal técnico calificado necesario para gestionar las denuncias de actos de corrupción.

CAPÍTULO III

ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL

ARTÍCULO 11 (ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA)

I. Las organizaciones sociales, así como cualquier persona natural o jurídica, podrán solicitar información pública sobre la gestión pública de la Cámara de Senadores, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política del Estado, la Ley N°974, Ley N° 341, el Decreto Supremo N°27329 y el Decreto Supremo N°0214.

II. La UTLCC deberá remitir las solicitudes de acceso a la información pública que reciba a la unidad organizacional de la Cámara de Senadores responsable de su custodia, a fin de que se atienda a la solicitud.

III. La UTLCC de la Cámara de Senadores, promoverá la adopción de mecanismos, instrumentos y medidas destinadas al cumplimiento y ejecución de la normativa vigente sobre acceso a la información.

IV. El personal de la Cámara de Senadores, no podrán negar el acceso a la información pública, salvo lo dispuesto por Ley.

ARTÍCULO 12 (TRANSPARENCIA)

La UTLCC promoverá y coordinará con las unidades organizacionales de la Cámara de Senadores la implementación y funcionamiento de los siguientes instrumentos para la transparencia de la gestión administrativa:

a) Página Web Institucional de información pública.

b) Sistemas o mecanismos tecnológicos, de información y comunicación para transparentar la gestión y las actividades de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 13 (PÁGINA WEB INSTITUCIONAL)

I. La UTLCC será responsable de coordinar con las diferentes unidades organizacionales de la Cámara de Senadores para iniciar el proceso de adquisición del dominio en internet de la Página Web Institucional ante la instancia correspondiente.

II. La UTLCC, Unidad de Tecnologías de Información y la Dirección General de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores serán responsables de mantener, actualizar y/o modificar el registro del dominio de la Página Web ante la instancia correspondiente.

III. La Unidad de Tecnología de Información en coordinación con la UTLCC de la Cámara de Senadores serán responsables del diseño, cambios o actualizaciones de la Página Web conforme a la naturaleza institucional, asegurando la inclusión de contenidos mínimos conforme a los instrumentos legales emitidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

IV. La Unidad de Tecnologías de Información de la Cámara de Senadores es responsable de la gestión integral, seguridad y la asignación de usuarios de la Página Web de la Cámara de Senadores.

V. Las Unidades Organizacionales de la Cámara de Senadores que dispongan de usuario y/o acceso a la Página Web, de acuerdo con el diseño y área de competencia o relación, serán responsables de proporcionar y mantener actualizada la información.

VI. La UTLCC deberá supervisar periódicamente y exigir a las unidades organizacionales la actualización de la información en la Página Web de la Cámara de Senadores, mediante disposiciones legales internas y conforme a los instrumentos legales emitidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

ARTÍCULO 14 (ÉTICA PÚBLICA).

La UTLCC en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos serán responsables de promover la ética pública, los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones legales vigentes, a través de programas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 15 (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS)

I. La UTLCC cada inicio de gestión presentará y propondrá a Oficialía Mayor, quien a su vez pondrá en conocimiento a la Presidencia de la Cámara de Senadores, el plan y cronograma para la realización de la Rendición Pública de Cuentas del Ente Camaral, con el fin de asegurar que se lleve a cabo de acuerdo con el numeral 5 del artículo 33 de la Ley N °341 y los instrumentos legales emitidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

II. La UTLCC será responsable de la planificación, organización y coordinación del proceso de Rendición Pública de Cuentas, a Oficialía Mayor y a la Presidencia de la Cámara de Senadores, en cumplimiento de la normativa y los instrumentos legales emitidos por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

III. La UTLCC coordinará con Oficialía Mayor y la Presidencia de la Cámara de Senadores para que las unidades organizacionales correspondientes proporcionen la información económica, financiera, técnica y de personal del Área Administrativa, así como los datos sobre la planificación y los resultados del Área Legislativa, con el fin de elaborar el informe de la Rendición Pública de Cuentas.

ARTÍCULO 16 (CONTROL SOCIAL)

La UTLCC promoverá, garantizará y coordinará con todas las unidades organizacionales de la Cámara de Senadores a efecto que cumplan la normativa sobre Participación y Control Social, para:

a) Generar espacios de para la Participación y Control Social a objeto de transparentar la gestión pública de la Cámara de Senadores.

b) Incluir al Control Social en los procesos periódicos de la Rendición Pública de Cuentas para la planificación y evaluación de resultados de gestión de la Cámara de Senadores.

ARTÍCULO 17 (GESTIÓN DE RIEGOS)

La UTLCC de la Cámara de Senadores promoverá mecanismos de gestión de riesgos para prevenir posibles hechos o actos de corrupción en la Cámara de Senadores.

CAPÍTULO IV
DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN I
ASPECTOS GENERALES DE LAS DENUNCIAS

ARTÍCULO 18 (DENUNCIA)

I. La o el servidor público, persona natural o jurídica que conozcan posibles hechos o actos de corrupción y negativa de acceso a la información suscitadas al interior de la Cámara de Senadores, deberá denunciar ante la UTLCC de la Cámara de Senadores, a través de las siguientes formas:

a) **Denuncia formal o escrita:** Es la denuncia presentada por escrito ante la UTLCC de la Cámara de Senadores.

b) **Denuncia verbal:** Es la denuncia realizada de forma oral ante la UTLCC, la cual deberá ser registrada en el Formulario de Denuncia correspondiente. (Anexo 1).

c) **De oficio:** Es aquella acción iniciada de manera directa por la UTLCC, en el ejercicio de sus funciones.

II. Las denuncias anónimas, referidas a posibles hechos o actos de corrupción, deberán ser presentadas por escrito, sin incluir datos personales del denunciante.

III. El o la denunciante podrá solicitar la reserva de su identidad ante la UTLCC en los casos de denuncia formal o escrita y verbal sobre posibles actos o hechos de corrupción, conforme a lo establecido en la Ley N°458, el art. 17 de la Ley N°004 y el art. 29 de la Ley N°974.

ARTÍCULO 19 (REQUISITOS DE LA DENUNCIA)

I. La denuncia formal o escrita deberá contener los siguientes requisitos o datos:

a) Datos generales y dirección del denunciante.

b) Datos generales de la persona o personas que presuntamente realizaron o participaron en la comisión del hecho o acto denunciado.

c) Relación de los hechos del posible hecho o acto. La o el denunciante deberá adjuntar documentación o en su caso podrá hacer referencia en el lugar donde pueda ser verificada.

d) Señalar el periodo de tiempo en el que se produjo presuntamente el acto o hecho denunciado.

II. La denuncia verbal será registrada en el Formulario de Recepción de Denuncias, cumpliendo los mismos requisitos o datos descritos en el parágrafo I del presente artículo.

III. la UTLCC de la Cámara de Senadores gestionará las denuncias anónimas que cumplan los incisos c) y d) del parágrafo I del presente artículo.

ARTÍCULO 20 (RECEPCIÓN DE DENUNCIAS)

La UTLCC deberá recibir las denuncias, en las formas establecidas en el artículo 18 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 21 (ADMISIÓN O RECHAZO DE LA DENUNCIA)

I. La UTLCC al recepcionar la denuncia, deberá admitir en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles administrativos. Posteriormente deberá informar o notificar al denunciante con el documento de admisión.

II. La UTLCC podrá rechazar la denuncia, mediante informe fundamentado en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, por incumplimiento de los requisitos o por ser contraria a las funciones establecidas en la Ley N°974 y el presente Reglamento. Posteriormente deberá informar o notificar al denunciante con copia del informe.

SECCIÓN II
PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE DENUNCIAS POR HECHOS O ACTOS DE CORRUPCIÓN

ARTÍCULO 22 (PERTINENCIA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN)

La UTLCC cuando admita la denuncia por presuntos hechos o actos de corrupción, requerirá a las instancias internas y externas, la información y documentación que considere necesaria sobre los hechos denunciados.

ARTÍCULO 23 (OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN)

I. La UTLCC podrá solicitar directamente a las y los servidores públicos y a las y los ex servidores públicos de la Cámara de Senadores y otras entidades públicas, información o documentación únicamente sobre los hechos objeto de la denuncia en cumplimiento estricto de las funciones establecidas en el presente Reglamento y la Ley N°974.

II. Los titulares y sus dependientes de las diferentes unidades organizacionales de la Cámara de Senadores tienen la obligación de responder el requerimiento de la información en un plazo máximo de diez (10) días hábiles; excepcionalmente prorrogables por un periodo similar previa justificación. En caso de incumplimiento, la UTLCC solicitará a Oficialía Mayor el inicio de las acciones legales que correspondan.

III. La UTLCC podrá solicitar informes técnicos especializados a las entidades privadas sobre los hechos o actos de corrupción objeto de la denuncia de acuerdo a los formatos, procedimientos, plazos y previa autorización del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.

IV. La UTLCC previa emisión del informe final, deberá remitir una copia de la denuncia y en los casos de reserva de identidad remitir una copia de los antecedentes de la denuncia a la parte denunciada, quienes en el plazo de diez (10) días hábiles podrán presentar los descargos o señalar el lugar donde se encuentre la documentación pertinente en instalaciones de la Cámara de Senadores. Podrá ampliarse el plazo por única vez a cinco (5) días hábiles, a solicitud de la parte denunciada, cumplido el plazo establecido, con o sin descargo la UTLCC deberá emitir el Informe final.

V. La UTLCC a objeto de cumplir con el parágrafo IV del presente artículo podrá comunicar a la parte denunciada por los medios de comunicación que se considere pertinente, debiéndose arrimar en los antecedentes del caso la constancia del actuado.

ARTÍCULO 24 (ACUMULACIÓN DE DENUNCIAS)

La UTLCC a solicitud de parte o de oficio, procederá a la acumulación de las denuncias al caso más antiguo, cuando éstas contengan identidad de sujeto, objeto y tiempo en relación al hecho o acto de corrupción denunciado.

ARTÍCULO 25 (PLAZO DE EMISIÓN DEL INFORME FINAL)

La UTLCC en la gestión de denuncias por presuntos hechos o actos de corrupción, deberá emitir el informe final en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos, computables a partir de la recepción de la denuncia; excepcionalmente podrá ser prorrogada por un periodo igual, mediante informe fundamentado y dirigido al inmediato superior, con cinco (5) días hábiles previa a la conclusión del plazo a objeto de complementar la recopilación de información.

ARTÍCULO 26 (INFORME FINAL)

I. La UTLCC en base a la acumulación de información, deberá analizar y concluir mediante Informe Final dirigido a Oficialía Mayor, especificando la relación de hechos, identificación de la norma legal contravenida, los presuntos responsables y adjuntando anexos e información pertinente, si corresponde.

II. La UTLCC en el informe final cuando corresponda deberá:

a) Denunciar ante Oficialía Mayor para que instruya a la Autoridad Sumariante, a objeto de iniciar las acciones legales pertinentes cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar y establecer responsabilidad administrativa.

b) Denunciar ante Oficialía Mayor, quien deberá instruir a la Unidad de Auditoría Interna o la instancia que corresponda, el inicio de acciones pertinentes cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar posible responsabilidad civil.

c) Recomendar a Oficialía Mayor la adopción de medidas correctivas y/o preventivas de fortalecimiento institucional para mejorar la gestión pública de la Cámara de Senadores.

d) Archivar antecedentes, con previa notificación a la o el denunciante con el informe final, cuando no exista elementos que sustenten la denuncia o no existan elementos que permitan identificar y establecer posibles responsabilidades, sin posibilidad de impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 974.

III. Cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar y establecer responsabilidad penal en el informe final, la UTLCC deberá denunciar ante el Ministerio Público y remitir copia con los antecedentes de la denuncia a Oficialía Mayor. A su vez, Oficialía Mayor deberá remitir todos los antecedentes pertinentes a la Dirección General de Asuntos Legales, a fin de que ésta realice las gestiones legales necesarias para la defensa de los intereses legales de la Cámara de Senadores.

SECCIÓN III
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS DE HECHOS DE CORRUPCIÓN EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CURSO

ARTÍCULO 27 (ACCIONES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CURSO)

I. La UTLCC podrá requerir la documentación de los procesos de contratación en curso de la Cámara de Senadores, a fin de actuar de oficio o en atención a denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción, con el propósito de iniciar acciones de investigación.

II. La UTLCC emitirá un informe debidamente fundamentado dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes a la constatación del hecho o la denuncia. Este informe servirá como base para solicitar a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, así como a cualquier servidor público, consultor o persona natural o jurídica involucrada, la información relevante relacionada con el proceso de contratación en curso objeto de investigación, con el fin de identificar o establecer posibles hechos de corrupción.

III. El requerimiento de información de la UTLCC no producirá la suspensión del proceso de contratación en curso, ni se considerará como una forma de control previo.

IV. La UTLCC denunciará ante Oficialía Mayor, en aquellos casos en que los resultados de la investigación revelen suficientes indicios de corrupción en el proceso de contratación en curso, a fin que asuma acciones que correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 15 parágrafo I del artículo 10 de la Ley N° 974 e inciso h) del artículo 37 del Decreto Supremo N°0181.

V. La UTLCC emitirá el informe final sobre el inicio y los resultados obtenidos en el proceso de investigación relacionado con los procesos de contratación en curso, cumpliendo con los procedimientos y plazos establecidos en el artículo 25 del presente Reglamento.

SECCIÓN IV
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS DE NEGACIÓN INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 28 (DENUNCIAS DE NEGACIÓN INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN)

La UTLCC de la Cámara de Senadores gestionará las denuncias relacionadas con la negativa injustificada de acceso a la información pública, en las formas establecidas en la Sección I del Capítulo IV del presente Reglamento.

ARTÍCULO 29 (ACCIONES)

I. La UTLCC deberá solicitar, mediante nota interna dirigida a la unidad organizacional y/o personal de la Cámara de Senadores denunciada, que, en un plazo de diez (10) días hábiles administrativos, con posibilidad de ampliación de plazo por un periodo similar, informe sobre los hechos o actos de negación injustificada de acceso a la información pública.

II. La UTLCC en conocimiento de la denuncia de la negación injustificada de acceso a la información pública, podrá:

a) Realizar llamadas, enviar correos electrónicos, fax y utilizar cualquier otro medio de comunicación que se considere pertinente para asegurar la respuesta.

b) Realizar, una verificación "in situ" de los hechos o actos descritos en la denuncia.

ARTÍCULO 30 (EXCEPCIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN)

La información pública que, con anterioridad a la solicitud, haya sido clasificada como reservada, podrá ser restringida de manera excepcional, solo en los casos previstos en la normativa legal vigente.

ARTÍCULO 31 (IMPOSIBILIDAD DE INFORMAR)

Cuando la unidad organizacional y/o el personal de la Cámara de Senadores denunciada se encuentre materialmente imposibilitado para dar curso a una solicitud de información, deberá proporcionar una respuesta escrita al peticionante, debidamente fundamentada en la normativa legal aplicable vigente.

ARTÍCULO 32 (PLAZO PARA EMITIR INFORME FINAL)

La UTLCC deberá emitir el informe final en los casos de negación de acceso a la información pública dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos siguientes al informe de admisión de la denuncia.

ARTÍCULO 33 (ELABORACIÓN DE INFORME FINAL)

I. La UTLCC, una vez concluidos los actos investigativos, deberá elaborar y remitir el informe final al inmediato superior, el cual deberá incluir lo siguiente:

a) **Cierre del caso por excepción:** El caso se dará por cerrado cuando la unidad organizacional haya justificado legalmente que la información solicitada tiene carácter secreto, reservado o confidencial emanada de la norma legal vigente.

b) **Cierre del caso por entrega:** El caso se dará por cerrado cuando la unidad organizacional denunciada haya entregado la información solicitada al peticionario.

c) **Evaluación de negativa injustificada**: Se evaluará si existió una negativa injustificada para el acceso a la información solicitada. En caso afirmativo, se recomendará a Oficialía Mayor que instruya a la unidad organizacional correspondiente para que entregue la información requerida en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles administrativos.

II. En el informe final, la UTLCC recomendará a Oficialía Mayor, cuando corresponda según los incisos b) y c) del párrafo anterior, remitir los antecedentes de la denuncia presentada por la víctima a la Autoridad Sumariante, con el fin de determinar la posible responsabilidad administrativa.

ARTÍCULO 34 (COMUNICACIÓN AL DENUNCIANTE)

Una vez emitido el informe final, la UTLCC deberá notificar al denunciante con el contenido del informe final dentro de un plazo de siete (7) días hábiles administrativos.

CAPÍTULO V

COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 35 (COORDINACIÓN CON EL MJTI)

La coordinación entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la UTLCC de la Cámara de Senadores se regirá por lo dispuesto en el Capítulo de la Ley N° 974.

ARTÍCULO 36 (SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN)

La supervisión y evaluación de los componentes del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (SITPRECO), en relación con las funciones de la UTLCC de la Cámara de Senadores, es ejercida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. En tal sentido, la UTLCC deberá remitir la información requerida por dicho Ministerio.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. El presente Reglamento más su anexo que forma parte íntegra, entrará en vigencia a partir de su aprobación mediante Resolución Administrativa. La UTLCC de la Cámara de Senadores será responsable de su difusión a través de los medios internos correspondientes.

SEGUNDA. El cumplimiento del presente Reglamento es de carácter obligatorio, y su omisión generará responsabilidad administrativa.

TERCERA. El presente Reglamento podrá ser modificado, total o parcialmente, en concordancia con las disposiciones legales vigentes y conforme a las necesidades institucionales.

ANEXO

FORMULARIO DE DENUNCIA

1. Información General del Denunciante

(Opcional, si la denuncia es anónima, puede omitirse esta sección).

- **Nombre completo:** _____
- **Teléfono de contacto:** _____
- **Correo electrónico:** _____
- **Relación con el caso:**
  (Selecciona una opción)
  - ☐ Testigo
  - ☐ Afectado directo
  - ☐ Otro (especificar): _____

2. Información de la Denuncia

- **Fecha del incidente:** _____
- **Hora aproximada:** _____
- **Lugar del incidente:** _____
- **Persona(s) implicada(s):**
  - Nombre: _____
  - Cargo (si aplica): _____
  - Relación con la institución o empresa: _____

3. Descripción de los Hechos

(Proporciona un relato detallado del incidente, incluyendo lo que ocurrió, cómo ocurrió, y cualquier contexto relevante.)

_____

_____

_____

4. Evidencias Adjuntas

(Selecciona lo que incluyas y describe brevemente)

- ☐ Documentos (por ejemplo, correos, contratos y otros): _____
- ☐ Imágenes: _____
- ☐ Videos: _____
- ☐ Testimonios de terceros: _____
- ☐ Otros (especificar): _____

5. Tipo de Hecho Denunciado

(Selecciona una o más opciones que describan el caso)

- ☐ Hechos o Actos de Corrupción
- ☐ Negación Injustificada de Acceso a la Información
- ☐ Falsificación de Diploma Académico o Título Profesional. ☐ ☐

6. Información Adicional

(Incluye cualquier otra información que consideres relevante para el análisis del caso.)

_____

_____

7. Declaración del Denunciante

- Firma del denunciante: _____
- Fecha de llenado: _____